

POLÍTICA CONTRA LOS DELITOS RELATIVOS A LOS SECRETOS COMERCIALES, PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL DE TERCEROS

Introducción

La Ley N°20.393 establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por los delitos que en ella se regulan, haciendo responsable a la persona jurídica si estos sean cometidos o perpetrados en el marco de la actividad de la persona jurídica por o con la intervención de alguna de las **siguientes personas**:

- i) Persona natural que ocupe un cargo, función o posición en la sociedad, o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin representación.
- ii) Persona jurídica que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación.

Por lo anterior, es que **EMPRESA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S.A.** (en adelante también como "Ferronor S.A.", la "Empresa" o la "Compañía"), puede ser responsable por los delitos que en aquella ley se consagran, dentro de los cuales se encuentran, entre otros, el Soborno y Corrupción, conforme a la Ley N°20.393.-

Objetivo, ámbito de aplicación y destinatarios.

El objetivo y compromiso de la Política contra los delitos relativos a los secretos comerciales, propiedad intelectual e industrial de terceros (en adelante también como la "Política" y/o la "Política de Protección de Secretos Comerciales, Propiedad Intelectual e Industrial de Terceros") es establecer las principales directrices y compromisos de Ferronor S.A. en cuanto a su repudio y combate frente a las acciones u omisiones que impliquen o atenten contra la protección de secretos comerciales, propiedad intelectual e industrial de terceros. Además, esta política busca orientar el comportamiento adecuado de sus trabajadores, colaboradores, directores, grupos de interés o terceros, entre otros, y conforme a lo que establece la Ley N°20.393, en respeto absoluto a los valores de Ferronor S.A. y a los más altos niveles de ética e integridad.

Asimismo, Ferronor S.A. asume el compromiso de desarrollar sus actividades con pleno cumplimiento a los principios establecidos en el Código Ético de Ferronor S.A., su Modelo de Prevención de Delitos junto a sus políticas, según corresponda y sean aplicables, que forman parte y complementan esta Política, la cual es aplicable a todas las personas naturales que ocupen un cargo, función o posición en Ferronor S.A., o le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin

representación; y/o a la persona(s) jurídica(s) que realice alguno de los supuestos anteriores siempre que ésta le preste servicios gestionando asuntos suyos ante terceros, con o sin su representación, o carezca de autonomía operativa a su respecto, cuando entre ellas existan relaciones de propiedad o participación (todos ellos en adelante también como el “Colaborador” o los “Colaboradores”). Por consecuencia, los destinatarios de la Política serán los accionistas, directores, gerentes, ejecutivos, jefes, trabajadores, colaboradores y prestadores de servicio de las empresas del grupo.

A su vez, la Política de Protección de Secretos Comerciales, Propiedad Intelectual e Industrial de Terceros deberá ser aplicable a todas a las actividades de las empresas del grupo, tanto en Chile como en el extranjero.

Normas y referencias

- Ley N°20.393.
- Artículos 284, 284 bis y 284 ter del Código Penal.
- Modelo de prevención del delito de Ferronor S.A.
- Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.
- Política de Compliance de Ferronor S.A.
- Política Antisoborno y Anticorrupción - Sistema de Gestión Antisoborno.
- Código de Ética de Ferronor S.A.
- Entre otros.

Conceptos claves

La Política de Protección de Secretos Comerciales, Propiedad Intelectual e Industrial de Terceros ha establecido las siguientes definiciones y/o conceptos:

- **Acceso ilícito a un secreto comercial de tercero:** Tomar conocimiento u obtener indebidamente un secreto comercial, sin el consentimiento de su legítimo poseedor, con el propósito de revelarlo u obtener un beneficio económico en perjuicio de éste.
- **Aprovechamiento de un secreto comercial, sin consentimiento del dueño:** Utilizar un secreto comercial de tercero, con el propósito de obtener un beneficio económico sin el consentimiento de su legítimo poseedor.
- **Revelación de un Secreto Comercial (violación de confidencialidad):** Revelar o consentir que otra persona acceda a un secreto comercial que hubiere conocido sin el consentimiento de su legítimo poseedor, bajo circunstancias específicas, ya sea bajo un deber de confidencialidad, o en razón de una relación contractual o laboral con la empresa afectada o con otra que le haya prestado servicios.
- **Secretos comerciales:** Son todos los conocimientos sobre productos o procedimientos industriales, cuya reserva proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva como, por ejemplo, los métodos de venta y distribución, las estrategias de publicidad, listas de proveedores o clientes, entre otras.

- **Falsificación de marca:** Crear o alterar, sin autorización, una marca registrada, con la intención de hacerla pasar como genuina, afectando los derechos de propiedad industrial del titular de la marca legítima.
- **Infracción de patentes:** Fabricar, utilizar, ofrecer o introducir maliciosamente en el comercio un invento patentado. Esta conducta implica una violación directa de los derechos exclusivos del titular de la patente, y se realiza con la intención de beneficiarse comercialmente de la invención patentada sin autorización. También se sanciona el uso indebido de "procedimientos patentados", así como el uso de inventos de otros en proceso de ser patentados.
- **Usurpación marcaria:** Usar maliciosamente, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos.

Obligaciones y prohibiciones

Se encuentra obligado y/o se prohíbe a todos los Trabajadores y Colaboradores de Ferronor S.A., lo siguiente:

A. Prohibiciones:

- a. Contratar personal para que revele secretos comerciales de terceros, los que haya conocido con ocasión de haber desempeñado una función pública, una profesión sujeta a secreto profesional o alguna relación contractual.
- b. Acceder a un secreto comercial mediante intromisión indebida con el propósito de revelarlo o aprovecharse económicamente de él.
- c. Utilizar un secreto comercial de tercero, que se haya obtenido a través del acceso no autorizado a un sistema informático, bajo un deber de confidencialidad profesional, o en razón o a consecuencia de una relación contractual o laboral.
- d. Revelar información confidencial a personas no autorizadas.
- e. Utilizar sin autorización, nombres, logotipos o signos distintivos registrados.
- f. Usar maliciosamente, con fines comerciales, una marca igual o semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos.
- g. Crear o alterar sin autorización una marca registrada, con la intención de hacerla pasar como propia. Utilizar, maliciosamente, un invento patentado.
- h. Utilizar, sin autorización, un método o proceso protegido por una patente, con el objetivo de obtener una ventaja comercial indebida.
- i. Utilizar un objeto no patentado, o cuya patente haya caducado o sido anulada, empleando en dicho objeto las indicaciones correspondientes a una patente de invención o simulándola.
- j. Aprovecharse de un invento antes de que su patente sea oficialmente otorgada.

B. **Obligaciones:**

- a. Cumplir con las políticas y procedimientos establecidos en relación con la protección de secretos comerciales y la propiedad intelectual e industrial de terceros.
- b. Salvaguardar la información confidencial de la empresa, incluyendo secretos comerciales y datos de propiedad intelectual e industrial, asegurando su acceso limitado solo a las personas autorizadas y evitando su divulgación no autorizada.
- c. Reportar cualquier incidente, actividad sospechosa o violación potencial de secretos comerciales, propiedad intelectual e industrial a los canales de denuncia designados.
- d. Participar activamente en programas de capacitación proporcionados por la Empresa.
- e. Colaborar con el Responsable durante investigaciones internas relacionadas con la protección de activos de propiedad intelectual e industrial.
- f. Proporcionar información veraz y completa cuando sea necesario para garantizar la integridad y la aplicación efectiva de las políticas de la empresa.
- g. Participar activamente de los procesos de capacitación internos que se lleven a cabo en el marco de la ejecución de esta Política.

Sanciones

Sin perjuicio de las sanciones que se puedan establecer para el caso que corresponda, por medio de la presente Política, se establecen, a modo ejemplar, las siguientes sanciones.

En el caso de los trabajadores, serán aplicables aquellas sanciones señaladas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de Ferronor S.A., las que deberán ser proporcionales a la infracción, pudiendo incluso llegar al término de la relación laboral.

Respecto a los demás Colaboradores, se incorporará, dentro del respectivo contrato, la posibilidad de terminar el contrato en caso de infracción a lo establecido en la Política de Protección de Secretos Comerciales, Propiedad Intelectual e Industrial de Terceros.